МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 06 дугаар сарын 24 № 03/36 Улаанбаатар хот

ЯПОНЫ ХҮҮХДИЙГ ИВЭЭХ
САНГИЙН МОНГОЛ ДАХЬ
ХӨТӨЛБӨРИЙН СУУРИН
ТӨЛӨӨЛӨГЧ Л.БАЯН-АЛТАЙ ТАНАА

Тус байгууллагын Захиргаа, хүний нөөцийн менежер Ж.Ганчимэгээс хандаж "...Манай байгууллагын гэрээт жолооч Б.Ундрахтамир удаа дараа ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлсэн..." гэх гомдлыг Комисст ирүүлсэн. Гомдолд дурдсан асуудлаар холбогдох удирдлага, ажилтан, алба хаагчдаас тайлбар мэдээлэл авч, баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих /quid pro quo/ байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно", мөн зүйлийн 7.6 дахь хэсэгт "Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үйлдсэн этгээдэд Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлага хүлээлгэх бөгөөд ийнхүү хариуцлага хүлээлгэсэн нь хөдөлмөрийн сахилгын шийтгэлээс чөлөөлөх үндэслэл болохгүй", мөн зүйлийн 7.7 дахь хэсэгт "Энэ зүйлд заасан "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа" гэдэгт ажил үүргээ гүйцэтгэх, албан томилолтоор ажиллах, ажилдаа ирэх очих, ээлж солилцох, ажил хүлээлцэх, сургалтад хамрагдах болон ажил олгогч, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас зохион байгуулсан олон нийтийн арга хэмжээ зэрэг хамаарна" гэж тус тус хуульчилсан.

Ажлын байрны бэлгийн дарамтад өртсөн талаарх гомдол, мэдээллийг шийдвэрлэхдээ дээр дурдсан хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль болон тухайн байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журам, Ёс зүйн дүрмийн дагуу зохицуулдаг.

Гомдолд дурдсан нөхцөл байдлыг харгалзан үзвэл, танай байгууллага "Хүний нөөцийн бодлого журам"-ыг 2009 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр батлаж, 2014 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдөр шинэчилсэн байна. Харин Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд тус хуулийн дагуу төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд Хөдөлмөрийн дотоод журмаа шинэчлэн батлах үүрэгтэй байсан.

Гэвч танай байгууллагын "Хүний нөөцийн бодлого журам" шинэчлэгдээгүй байгаа нь ажил олгогч болон ажилтнуудын дунд ажлын байрны дарамт, хүчирхийлэл,

150070086

тэр дундаа бэлгийн дарамтын талаарх ойлголт, мэдлэг хангалтгүй, энэ талаар байгууллагын түвшинд гомдлыг шийдвэрлэх механизм тодорхойгүй байна. Мөн энэ чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдаагүй нь ийм нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд хэрхэн шийдвэрлэх талаар тодорхой чиглэлгүй байх нь эрсдэл үүсгэх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.

Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, хориглох, тэдгээрийг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүргийг доорх хуулиудаар зөвхөн ажил олгогчид хүлээлгэсэн болохыг энд санууулж байна. Тухайлбал,

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1 дэх заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгах", 11.4.2 дахь заалтад "ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээлэх" арга хэмжээг авахаар зохицуулсан.

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.3 дахь хэсэгт "Ажилтан, ажил олгогч, гуравдагч этгээд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл гомдлоо тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдлага, дээд шатны албан тушаалтан, холбогдох төрийн бус байгууллага, үйлдвэрчний эвлэл, хөдөлмөрийн маргаан шийдвэрлэх байгууллага, хууль хяналтын байгууллага, хөдөлмөрийн хяналтын байгууллага, Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, шүүхэд тус тус гаргаж болно. Гомдлыг хүлээн авах байгууллага, албан тушаалтны нэр, хаяг, харилцах утас, цахим шуудангийн хаягийг ажил олгогч нийт ажилтанд харагдахуйц газар байршуулах үүрэгтэй" гэж, мөн зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт "Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй" гэж тус тус хуульчилсан.

Иймд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид байх эрхийг хангах, хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1.Байгууллагын Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн боловсруулж, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг хориглох, ажил олгогчийн үндсэн эрх, үүрэг, ажлын байранд бэлгийн дарамт гарахаас урьдчилан сэргийлэх, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх зохицуулалтыг нарийвчлан тусгах, гомдол шийдвэрлэх механизмыг байгууллагын орчинд бүрдүүлэх талаар ажилтнуудад танилцуулж, нээлттэй байршуулах;

2.Хөдөлмөрийн тухай хууль, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, холбогдох бусад хуульд нийцүүлж, тухайн салбарын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон хүний эрхийн мэдлэг, шинэлэг агуулга бүхий сургалт, сурталчилгааны ажлыг нийт ажилтнууд болон удирдах албан тушаалтанд зориулан зохион байгуулах;

3.Хөдөлмөр, нийгмийн түншлэлийн гурван талт үндэсний хорооны 2022 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 38 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Жендэрийн мэдрэмжтэй ажлын байрны бодлого”-ыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон нэвтрүүлэх;

4.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчныг бүрдүүлэх, энэ төрлийн зөрчил гаргасан ажилтанд тухай бүр хариуцлага тооцож хэвших.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ